

Procedimiento de respuesta a oficios judiciales y requerimientos de autoridad

1. Objetivo y alcance

Describe el circuito de recepción, análisis, respuesta y registro de los oficios judiciales, requerimientos de organismos de control y pedidos de informes que recibe el banco. Aplica a cualquier requerimiento que involucre información de un cliente, con independencia del canal por el que ingrese.

2. Recepción centralizada

Todos los requerimientos ingresan por la mesa de entradas de Legales. Ninguna sucursal, área comercial ni empleado individual responde un requerimiento por su cuenta, aunque lo reciba directamente y aunque la información solicitada parezca trivial. El requerimiento recibido en una sucursal se deriva el mismo día, sin responder ni acusar contenido.

3. Análisis de procedencia

Legales verifica la competencia del organismo requirente, la existencia de orden judicial cuando la información está amparada por el secreto bancario, el alcance exacto de lo solicitado y el plazo de respuesta. Un requerimiento que excede la competencia del requirente o que no cuenta con la orden necesaria no se responde: se contesta señalando el impedimento legal.

4. Secreto bancario

Las operaciones pasivas del banco están amparadas por el secreto bancario y solo se informan en los supuestos que la ley admite. La existencia de un requerimiento no releva por sí sola del secreto: es el fundamento legal del requerimiento lo que lo hace, y esa evaluación es privativa de Legales.

5. Alcance de la respuesta

Se informa exactamente lo solicitado, ni más ni menos. Un oficio que pide los movimientos de una cuenta en un período determinado no habilita a informar otras cuentas del mismo titular ni otros períodos. El exceso en la respuesta es una violación del secreto bancario aunque el requerimiento fuera legítimo.

6. Plazos

El plazo se registra al ingresar el requerimiento y se controla diariamente. La falta de respuesta en plazo puede derivar en sanciones al banco y en responsabilidad personal de los funcionarios intervinientes.

7. Reserva frente al cliente

No se informa al cliente que existe un requerimiento sobre su información, salvo que la propia orden lo disponga o que la ley lo exija. La consulta del cliente sobre este punto se deriva a Legales.

8. Registro

Cada requerimiento y su respuesta se registran con el organismo, la carátula, la fecha de ingreso, la fecha de respuesta, el alcance informado y el funcionario interviniente. Este registro es de acceso restringido y lo revisa Auditoría Interna.